NOTICE DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la Fondation MODUS, la protection de vos données personnelles est une priorité.

Nous nous engageons à les traiter avec soin, de manière responsable et dans le respect des lois en vigueur, en particulier la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) et, lorsque cela s'applique, le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Cette notice a pour objectif de vous expliquer, de manière claire et transparente, quelles données sont collectées, comment elles sont utilisées et quelles mesures sont mises en place pour les protéger, dans le cadre du défi « Déclic Mobilité ».

Tout au long du défi, vous pourriez être amené·e à partager avec nous certaines informations personnelles, y compris des données potentiellement sensibles. Soyez assuré·e que la Fondation MODUS met tout en œuvre pour garantir la confidentialité, la sécurité et le respect de vos droits à chaque étape du défi « Déclic Mobilité ».

1. Responsable du traitement

Nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles recueillies lors du défi « Déclic Mobilité ». Vous trouverez nos coordonnées ci-dessous.

⊕ En savoir plus

Le responsable du traitement de vos données personnelles est :

Fondation MODUS pour une mobilité durable à Genève
Route de la Galaise 15A
1228 Plan-les-Ouates
Suisse
Contact : info@declic-mobilité.ch

2. Le sous-traitant (BMH)

Nous sous-traitons une partie des activités liées à l'exécution du défi « Déclic Mobilité » à BMH, dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous.

En savoir plus

La Fondation MODUS sous-traite l'exécution d'une partie du défi « Déclic Mobilité » à BMH. A cette fin, un contrat de sous-traitance a été conclu entre la Fondation Modus et BMH.

Les coordonnées de BMH sont :

Bureau Mobil'homme (BMH)
Avenue de Sévelin 28
1004 Lausanne
Suisse
Contact : info@b-mh.ch

Les coordonnées des personnes qui travaillent sur le défi « Déclic Mobilité » auprès de BMH peuvent être obtenues sur demande.

La Fondation MODUS sous-traite à BMH les activités suivantes :

- Gestion de la communication avec les participants
- Traitement des candidatures
- Animations des groupes WhatsApp
- Analyse des résultats finaux

BMH applique des mesures de sécurité techniques et organisationnelles conformes aux exigences de la législation suisse et européenne.

3. Base légale du traitement

Nous traitons vos données personnelles à diverses finalités et sur la base de plusieurs fondements autorisant ce traitement. En fonction de l'opération, le traitement de vos données est justifié par votre consentement préalable, l'exécution de la relation contractuelle ou la poursuite d'intérêts légitimes.

⊕ En savoir plus

Conformément à la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) et, lorsque cela s'applique, au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la Fondation MODUS s'appuie sur différentes bases légales pour traiter vos données personnelles, selon les finalités poursuivies.

Consentement

Dans certains cas, vos données sont traitées uniquement si vous y avez préalablement consenti par le bais d'un opt-in. Cela concerne notamment :

- L'utilisation de l'application Mov'us
- La participation aux groupes WhatsApp
- La réutilisation de vos données pour une future initiative

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, sans justification, avec effet pour l'avenir.

Exécution d'un contrat ou mesures précontractuelles

Certaines données sont nécessaires à l'organisation du défi « Déclic Mobilité », à sa mise en œuvre ou à la fourniture de prestations que vous avez acceptées. Cela inclut, notamment :

- La gestion des candidatures et la sélection des participants
- La fourniture d'informations ou de services pendant le défi

Ces traitements sont nécessaires à l'exécution de la relation contractuelle ou pour prendre des mesures avant la conclusion d'un contrat.

Intérêt légitime

Nous pouvons également traiter certaines données pour poursuivre des intérêts légitimes, à condition que vos droits fondamentaux ne prévalent pas. C'est le cas, par exemple :

- Lors de la conservation temporaire d'adresses email pour informer d'une initiative similaire
- Pour assurer la sécurité des comptes utilisateur dans l'application Mov'us

Ces traitements sont réalisés dans un cadre proportionné et respectueux de vos droits.

4. Données collectées

Vous pouvez être amené·e à partager avec nous vos données personnelles lors des différentes étapes du défi « Déclic Mobilité » : lorsque vous interagissez avec nous avant et pendant le défi (cf. 4.1), lorsque vous vous inscrivez pour participer au défi (cf. 4.2), lorsque vous choisissez votre kit multimodal (cf. 4.3), lorsque vous créez un compte et activez l'application de suivi GPS (cf. 4.4), lorsque vous adhérez et participez à un groupe WhatsApp (cf. 4.5).

Nous veillons à vous informer du type de données que nous recueillons lors de chaque étape du défi « Déclic Mobilité », des finalités de ce traitement, de sa base légale, de la durée de conservation de vos données, de leur éventuelle transmission à des tiers ainsi que de l'hébergement de vos données.

⊕ En savoir plus

4.1. Echanges avant et pendant le défi « Déclic Mobilité »

Avant le lancement du défi « Déclic Mobilité », pendant le défi mais également après, nous répondons à toutes vos questions liées au défi « Déclic Mobilité » par email ou par téléphone.

Les personnes ayant accès aux données personnelles sont strictement limitées aux membres de l'équipe de coordination de MODUS et BMH désignés à cet effet. Leurs coordonnées peuvent être obtenues sur demande.

Type de données	Finalités	Base légale	Durée de conservation	Transmission à des tiers	Hébergement des données
Adresse email	Gestion et réponse aux questions posées	Intérêt légitime de MODUS	Les adresses email utilisées pour répondre aux questions seront supprimées au plus tard le 30 juin 2027 sauf en cas de consentement explicite à être recontacté pour d'autres initiatives pour promouvoir la mobilité durable. Dans ce cas, les données seront	BMH	Serveur MODUS – en Suisse
Tout éventuelle autre donnée communiquée spontanément par l'expéditeur (ex. nom, prénom, commune de domicile)	Communication du lancement d'une autre initiative pour promouvoir la mobilité durable (sous réserve du consentement via un opt-in)				

			conservées jusqu'à ce que l'initiative soit lancée ou que la personne retire son consentement, avec une réévaluation semestrielle de la nécessité de cette conservation.		

4.2. Phase d'inscription et de sélection

Type de données	Finalités	Base légale	Durée de conservation	Transmission à des tiers	Hébergement des données
Adresse email Commune de domicile Données démographiques (tranche d'âge, situation familiale et structure du ménage, genre, situation professionnelle, détention d'un permis de conduire) Pratiques de mobilité actuelles (ex. fréquence d'utilisation de	Gestion des candidatures pour la participation à l'initiative Sélection des volontaires en fonction des critères de représentativité et de quotas définis - la sélection des participants ne constitue pas un profilage au sens de la Loi fédérale sur la protection des données. Elle repose	Consentement Exécution du contrat et phase précontractuelle	Les données des participants sélectionnés sont conservées pendant 12 mois après l'émission des rapports du défi « Déclic Mobilité », mais au plus tard le 30 juin 2027 Les données des personnes non sélectionnées seront supprimées, sauf en cas de consentement	BMH	Serveur MODUS – en Suisse

différents modes de transport, type de véhicule auto/moto, marque et modèle, deux derniers numéros de la plaque d'immatriculation, possession d'abonnements de transport public et de moyens de transport)	sur des critères objectifs visant à assurer une diversité et une représentativité sociétale de l'initiative. Communication avec les participants sélectionnés et non sélectionnés. Identification des véhicules stationnés dans un parking de la Fondation des Parkings Eventuelle réutilisation des données des personnes non sélectionnées pour une initiative promouvant la mobilité durable (sous réserve de leur consentement)		explicite à être recontacté pour d'autres initiatives pour promouvoir la mobilité durable. Dans ce cas, les données seront conservées jusqu'à ce que l'initiative soit lancée ou que la personne retire son consentement, avec une réévaluation semestrielle de la nécessité de cette conservation.		
Informations générales sur les autres membres du ménage (ex. tranche d'âge, situation professionnelle, détention d'un permis de conduire, possession d'abonnements de transport public, de	Les renseignements sur les personnes du ménage peuvent, par recoupement, constituer des données personnelles	Nous recommandons aux participants d'informer les membres de leur ménage de leur intention de prendre part à cette initiative, étant donné que certaines informations sur les personnes composant le ménage ainsi que leurs			

moyens de transports et pratiques de mobilité)		habitudes de déplacement seront renseignées			

4.3. Données collectées via l'application de navigation

L'application de navigation Mov'us collecte vos données de localisation uniquement avec votre consentement et lorsque vous activez le suivi GPS. Ces données sont collectées pour analyser vos habitudes de mobilité durant une période définie autour du défi. Elles sont transférées de manière sécurisée vers des serveurs en Allemagne, puis pseudonymisée et agrégées pour garantir votre anonymat. La Fondation MODUS s'engage à ne jamais recouper ces données avec votre identité.

⊕ En savoir plus

Dans le cadre du défi « Déclic Mobilité », vous avez la possibilité d'utiliser l'application de navigation Mov'us, mise à disposition par la Fondation MODUS. Pour pouvoir utiliser Mov'us, vous devez au préalable accepter ses conditions générales d'utilisation ainsi que sa politique de confidentialité. Cette dernière s'applique indépendamment de la présente notice, qui décrit spécifiquement l'utilisation des données collectées par la Fondation MODUS dans le cadre du défi.

L'application Mov'us enregistre vos trajets à l'aide du GPS de votre téléphone lorsque vous activez le suivi. Nous ne suivons pas la localisation de votre appareil en dehors de l'utilisation active des services Mov'us, et aucun enregistrement ne s'effectue sans votre autorisation.

Pour permettre une meilleure analyse de vos habitudes de mobilité, nous vous demandons d'activer le suivi GPS via l'application Mov'us trois semaines avant le lancement du défi « Déclic Mobilité » et de le laisser actif jusqu'à deux semaines après la fin du défi « Déclic Mobilité ».

Le traitement de vos données de localisation n'a lieu que si vous y avez expressément consenti lors de l'activation de l'application. Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment.

Nous ne suivons pas la localisation de votre appareil lorsque vous n'utilisez pas les services Mov'us.

Les données sont stockées temporairement sur votre téléphone, puis transférées de manière sécurisée vers les serveurs de MotionTag GmbH, le développeur de l'application Mov'us, situés en Allemagne. Une fois transférées, les données sont supprimées automatiquement de votre appareil.

Pendant toute la durée du défi, vos données sont traitées de manière pseudonymisée, c'est-à-dire qu'elles sont liées à un identifiant sans qu'il soit possible pour la Fondation MODUS de connaître votre identité réelle.

Les données sont ensuite agrégées, afin de produire des analyses globales, non individualisées.

Douze mois après la fin du défi (au plus tard le 30 juin 2027), toutes les données seront anonymisées de manière irréversible, afin de garantir qu'aucune identification ultérieure ne soit possible.
La Fondation MODUS ne cherche à aucun moment à recouper les données GPS avec l'identité des participants. Ce n'est ni pertinent, ni utile dans le cadre de l'analyse des comportements de mobilité.

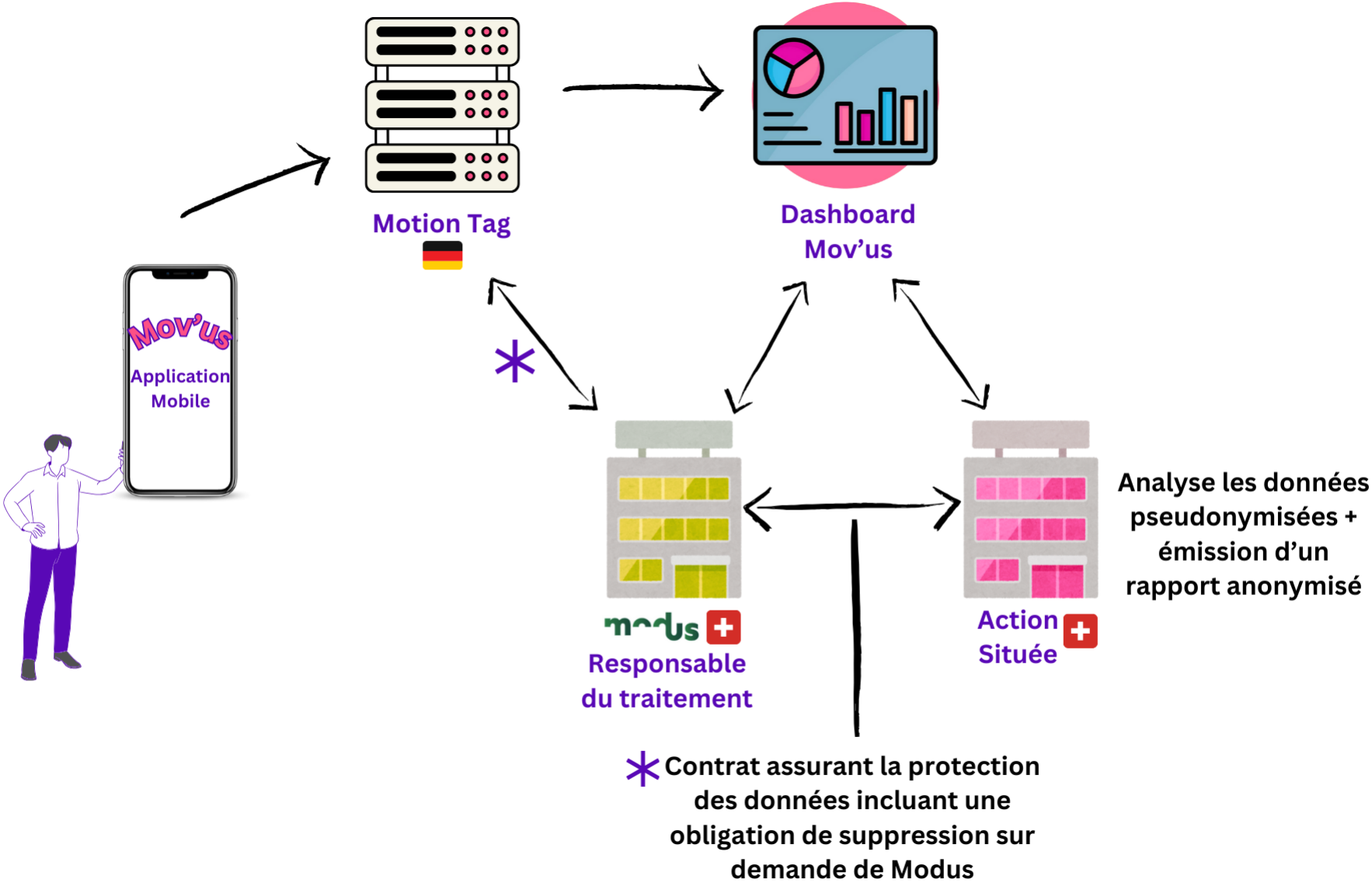
Données collectées lorsque vous créez un compte Mov'us

Type de données	Finalités	Base légale	Durée de conservation	Transmission à des tiers	Hébergement des données
Adresse email et mot de passe	Connection au compte Mov'us	Consentement Intérêt légitime à assurer la sécurité du compte Exécution du contrat et phase précontractuelle	Les données des participants sélectionnés sont conservées pendant 12 mois après l'émission des rapports du défi « Déclic Mobilité », mais au plus tard le 30 juin 2027		MotionTag - Allemagne

Information de géolocalisation (toutes les données sont traitées uniquement dans le but d'analyser les données de mobilité)

Type de données	Finalités	Base légale	Durée de conservation	Transmission à des tiers	Hébergement des données
Coordonnées GPS (latitude, longitude, altitude	Analyse des trajets pour comprendre les itinéraires empruntés et élaborer des schémas de mobilité	Consentement Exécution du contrat et phase précontractuelle	Les données des participants sélectionnés sont conservées pendant 12 mois après l'émission des rapports du défi « Déclic Mobilité »,	MotionTag Action Située Sàrl en Suisse pour l'analyse des données	MotionTag - Allemagne

Marqueurs temporels associés aux coordonnées (date, heure, min, sec, UTC)	Identifier les séquences de déplacement et analyser la régularité des trajets		mais au plus tard le 30 juin 2027		
Vitesse et accéléromètre de l'appareil	Détecter les modes de transport utilisés (marche, vélo, voiture, etc.) et segmenter les trajets en déplacements et arrêts				
User ID pseudonymisé	Suivi des données sans identification directe, permettant de relier les traces de mobilité à un participant sans révéler son identité réelle				
Association aux réseaux de transport (routes, rails, réseau piéton, réseau cyclable)	Analyse des itinéraires empruntés				
Distance et temps de déplacement par mode de transport	Analyse des comportements de mobilités et les temps d'utilisation des différents moyens de transport				
Catégorie socio-démographique, soit tranche d'âge et sexe	Étudier les tendances de mobilité en fonction des profils socio-démographiques				
Zone d'habitation (code postal) et zone du lieu de travail régulier (code postal)	Analyser les habitudes de déplacement domicile-travail et déplacement et analyse des jours non-mobiles				


Motion Tag
Dashboard
Mov'us
Mov'us
Application
Mobile
Responsable
du traitement
Action
Située
Analyse les données
pseudonymisées +
émission d'un
rapport anonymisé
Contrat assurant la protection
des données incluant une
obligation de suppression sur
demande de Modus

4.4. Données collectées via les groupes WhatsApp

Si vous avez consenti à faire partie des groupes WhatsApp, nous vous prions de consulter la Charte d'utilisation des groupes WhatsApp accessible ici.

Type de données	Finalités	Base légale	Durée de conservation	Transmission à des tiers	Transmission à l'étranger
Numéro de téléphone	Communication entre les participants et animation du défi	Consentement lors de l'intégration du groupe	Les groupes seront fermés à la fin du défi, à savoir le 15 juillet 2026 au plus tard.	Les informations publiées dans les groupes sont accessibles aux autres membres du groupe	Les données échangées via WhatsApp peuvent être transférées vers des serveurs situés en dehors de la Suisse et de l'Union européenne, notamment aux États-Unis. WhatsApp (Meta) applique des mesures de protection adéquates, telles que l'adhésion aux clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne pour garantir la sécurité des données.
Messages				Transmission à WhatsApp Politique de confidentialité	
Photos et vidéos partagées				Charte d'utilisation WhatsApp	

5. Transfert de données à l'étranger

Certaines de vos données personnelles recueillies dans le cadre du défi « Déclic Mobilité » sont transférées à des prestataires situés hors de Suisse, soit en Allemagne, en France et aux Etats-Unis. Nous veillons à mettre en place des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données.

⊕ En savoir plus

Dans le cadre du défi « Déclic Mobilité », certaines de vos données personnelles peuvent être transférées à des prestataires situés hors de Suisse. Ces transferts sont réalisés dans le respect des exigences de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) et, le cas échéant, du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Nous veillons à ce que des garanties appropriées soient mises en place pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données.

Prestataires concernés et pays de destination :

- **MotionTag GmbH – Allemagne**

  Le développeur de l'application Mov'us (MotionTag GmbH) traite les données de géolocalisation collectées dans le cadre du défi. Les serveurs sont situés en Allemagne, un pays reconnu par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) comme offrant un niveau de protection adéquat.

- **QuestionStar – France et Allemagne**

  Cet outil est utilisé pour l'envoi de questionnaires. Les données sont hébergées sur des serveurs situés en France et en Allemagne. Ces pays disposent également d'un niveau de protection des données considéré comme adéquat.

- **WhatsApp (Meta Platforms Inc.) – États-Unis**

  Si vous choisissez de rejoindre un groupe WhatsApp dans le cadre du défi, vos données (telles que votre numéro de téléphone et vos messages) peuvent être traitées sur des serveurs situés en dehors de la Suisse et de l'Union européenne, notamment aux États-Unis. Meta Platforms Inc., la société mère de WhatsApp, est certifiée dans le cadre du Suisse-U.S. Data Privacy Framework. Cette certification, reconnue par la Suisse, garantit un niveau de protection adéquat pour les données transférées vers les États-Unis. En complément, WhatsApp met en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles robustes, incluant notamment le chiffrement de bout en bout des communications. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la politique de confidentialité de WhatsApp et vérifier la certification de Meta sur le site officiel du Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov).

6. Droits des personnes concernées

En tant que personne concernée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et de portabilité des données en ce qui concerne vos données personnelles. Vous pouvez également retirer votre consentement.

⊕ En savoir plus

Vous disposez des droits suivants :

- Droit d'accès : vous pouvez demander l'accès à vos données
- Droit de rectification : vous pouvez corriger des informations inexactes
- Droit à l'effacement : vous pouvez demander la suppression de vos données, dans certains cas
- Droit à la portabilité : vous avez le droit de recevoir vos données dans un format structuré
- Droit de retirer votre consentement : vous pouvez retirer votre consentement à tout moment
- Droit d'opposition : vous pouvez vous opposez au traitement de vos données personnelles

Pour exercer ces droits, contactez-nous à l'adresse mentionnée sous chiffre 2.

7. Sécurité des données

Nous protégeons vos données personnelles par des mesures de sécurité techniques et organisationnelles rigoureuses.

⊕ En savoir plus

Tout au long du défi, vous pourriez être amené·e à partager avec nous certaines informations personnelles, y compris des données potentiellement sensibles. Soyez assuré·e que la Fondation MODUS met tout en œuvre pour garantir la confidentialité, la sécurité et le respect de vos droits à chaque étape du défi.

Nous appliquons à cet effet des mesures techniques et organisationnelles rigoureuses pour assurer la sécurité de vos données : accès restreint, pseudonymisation, transfert sécurisé, suppression programmée, hébergement auprès de prestataires conformes aux exigences légales, etc. Chaque traitement est pensé pour limiter les risques d'accès non autorisé, de perte, d'usage abusif ou de divulgation.

Par ailleurs, vos données sont stockées en Suisse, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis (cf. point 5) avec des mesures de sécurité conformes aux standards en vigueur pour assurer leur confidentialité et leur intégrité.

8. Contact

Pour toute question relative à la présente notice ou à vos droits, vous pouvez nous contacter à l'adresse mentionnée sous chiffre 2.

9. Modification de la politique de protection des données

Nous nous réservons le droit de modifier cette notice. Toute modification importante vous sera communiquée.

10. Droit de réclamation

Vous avez le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de protection des données si vous estimez que vos données personnelles ne sont pas traitées conformément à la législation applicable.

En Suisse : Vous pouvez contacter le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) à l'adresse info@edoeb.admin.ch ou consulter www.edoeb.admin.ch.

Dans l'Union européenne : Vous pouvez vous adresser à l'autorité de protection des données de votre pays de résidence. La liste des autorités européennes est disponible sur : https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_fr.